PERJANJIAN H3
Nomor: 12165/P-H3/G02/I/2020

Pada hari ini, tanggal 2 Januari 2020, dibuat Perjanjian H3 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara:

I. Nama Badan Usaha : PT Astra International, Tbk – Honda Sales Operation
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta Utara
Diwakili oleh
Nama : Octavianus Dwi P. P
Jabatan : Deputy Chief Executive
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut juga sebaga "**Pihak Pertama**";

II. Nama Badan Usaha : AGATHA MOTOR
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl. Salak Raya No. 97, Bengkulu
Diwakili oleh
Nama : Surita
Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut juga sebagai "**Pihak Kedua**".

Kedua belah pihak tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak Pertama adalah mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda (selanjutnya disebut "**Sepeda Motor**") dan suku cadang asli Sepeda Motor sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan PT Astra Honda Honda Motor (selanjutnya disebut "**AHM**" dan selanjutnya Pihak Pertama disebut "**Main Dealer**");

b. Pihak Kedua adalah perusahaan/badan usaha yang bergerak antara lain di bidang penjualan/pemasaran suku cadang kendaraan sepeda motor.

c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Pengangkatan Dealer (berikut dengan seluruh perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya) dengan Nomor Perjanjian 12165/SP3D-P/H3/G02/01/2019.

d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas.

Berdasarkan maksud tersebut di atas, tanpa mengesampingkan berlakunya ketentuan hukum yang bersifat memaksa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai berikut:

Pasal 1
Penunjukan dan Pengangakatan Dealer

1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pengangkatan dari Main Dealer tersebut untuk memasarkan dan menjual Suku Cadang Asli Asli Sepeda Motor Merek Honda, yaitu Honda Genuine Parts (HGP), AHM Oil, dan Honda Genuine Accessories yang didistribusikan oleh AHM (selanjutnya disebut "**Suku Cadang**") sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Main Dealer (selanjutnya disebut "**Dealer H3**").
2. Penunjukan dan pengangkatan Dealer H3 oleh Main Dealer tidak mengurangi hak Main Dealer untuk baik secara langsung maupun tidak langsung menjual dan/atau memasarkan dan/atau menunjuk dan mengangkat pihak lain siapapun juga untuk memasarkan dan menjual Suku Cadang.
3. Ketentuan mengenai Dealer H3 ini akan diatur lebih lanjut di dalam Lampiran **KETENTUAN UMUM KEDEALERAN UNTUK DEALER H3**.

(selanjutnya Dealer H3 tersebut cukup disebut sebagai **Dealer**).

Pasal 2
Kedudukan Main Dealer

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa dibuatnya Perjanjian ini sama sekali tidak mengurangi kewajiban, hak, dan wewenang Pihak pertama selaku Main Dealer untuk, pada waktu yang sama, atau waktu yang berlainan dengan masa berlakunya Perjanjian ini, melaksanakan/melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 13, menunjuk dan/atau mengangkat pihak lain siapapun juga untuk bertindak sebagai Dealer Pihak Pertama, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan di kemudian hari oleh Main Dealer dan/atau AHM.

2. Melaksanakan promosi, kampanye penjualan dan lain-lain dalam berbagai bentuknya.

3. Memantau, mengawasi dan melakukan pembinaan di bidang administrasi, pemasaran, dan penjualan Sepeda Motor dan/atau Suku Cadang yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan/atau pelayanan purna jual oleh Pihak Kedua.

4. Menetapkan strategi dan mengatur distribusi Sepeda Motor dan/atau Suku Cadang sesuai dengan persediaan (*stock*), jumlah dan tipe sepeda motor dan/atau Suku Cadang yang dimiliki oleh Main Dealer, ke masing-masing Dealer sesuai dengan perhitungan kebutuhan pasar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

5. Tindakan-tindakan dan/atau program-program lain yang dipandang perlu oleh Pihak Pertama sendiri selaku Main Dealer.

Pasal 3
Jangka Waktu Pengangkatan

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **1 Januari 2020** sampai dengan tanggal **31 Desember 2020**.

2. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, penunjukan dan pengangkatan dapat diperpanjang lagi apabila disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tertulis. Apabila salah satu pihak tidak setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis, dengan tetap mempertimbangkan dan menyelesaikan hak dan kewajiban para pihak yang sudah timbul maupun yang akan timbul di kemudian hari berdasarkan Perjanjian ini. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka Pihak Kedua tidak memiliki hak dan/atau kewenangan untuk menuntut ganti rugi berupa apapun dan dengan cara apapun dari Pihak Pertama.

3. Ketentuan jangka waktu penunjukan dan pengangkatan maupun perpanjangannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini, sepenuhnya dengan memperhatikan berlakunya ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian ini, khususnya tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pengakhiran Perjanjian.

Pasal 4
Sifat Kedealeran dan Larangan Pengalihan

1. Pihak Kedua menyadari sepenuhnya bahwa penunjukan dan pengangkatan Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, adalah semata-mata bersifat personal (*persoonlijk*) yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, tanpa persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan alasan apapun juga, tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengalihkan hak dan wewenangnya sebagai Dealer berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain siapapun juga dan dengan cara apapun juga. Apabila Pihak Pertama tidak setuju dengan perubahan dalam badan usaha Pihak Kedua sehubungan dengan sifat personal (*persoonlijk*) dari Perjanjian, maka Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama dapat memberhentikan Perjanjian ini seketika secara sepihak dan Pihak Pertama tidak dikenai kompensasi, ganti rugi, dan/atau sanksi dalam bentuk apapun.

2. Segala persetujuan, pengikatan, dan/atau perjanjian dalam bentuk apapun juga yang maksud dan tujuannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, sama sekali tidak mengikat Pihak Pertama, dan segala risiko kerugian dalam bentuk apapun juga termasuk risiko berupa sanksi akibat pengalihan termasuk tetapi tidak terbatas pada kompensasi dan/atau ganti rugi, yang diberikan oleh Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

3. Dalam hal Pihak Kedua tidak mampu untuk melanjutkan hak dan kewajibannya sebagai Dealer dan berkeinginan untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Dealer sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini kepada ahli warisnya yang sah, maka Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Syarat dan ketentuan untuk pengalihan kepada ahli waris yang sah adalah anggota keluarga yang merupakan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 5
Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Pihak Kedua wajib menjaga dan melindungi hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang dikuasai/dimiliki oleh AHM, antara lain:

1. Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua (termasuk tetapi tidak terbatas pada Pesero Komanditer, pemegang saham, kongsi, dan/atau karyawan) tidak diperbolehkan tersangkut, dengan alasan apapun, pada suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama dan/atau AHM dalam arti seluas-luasnya.

2. Untuk setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan/atau AHM, Pihak Kedua wajib untuk memberikan informasi dan bekerja sama dalam upaya penegakan hukum tersebut. Segala tindakan mengabaikan dan/atau tidak adanya bantuan dan kerjasama yang cukup dalam menjaring pelaku tindak pidana pelanggaran HKI dari Pihak Pertama dan/atau AHM dan dalam proses penegakan hukum dan peradilannya hingga tuntas, atau tidak adanya informasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan/atau AHM mengenai dugaan perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama dan/atau AHM dalam arti seluas-luasnya, yang sepatutnya diketahui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini dianggap telah melanggar kewajibannya sebagai Dealer.

3. Tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kegiatan dalam bentuk apapun juga yang bermaksud untuk membuat (memproduksi) dan/atau mendistribusikan dan/atau menawarkan dan/atau menjual (memasarkan) produk-produk yang melanggar HKI AHM baik untuk produk sepeda motor, suku cadang sepeda motor, *Honda Riding Trainer (HRT) Kit*, maupun produk-produk AHM lainnya.

4. Tidak menggunakan atau membantu menggunakan kemasan asli milik AHM sebagai pembungkus/pengemas barang lain dalam bentuk apapun juga dengan alasan dan cara apapun juga.

5. Tidak menyimpan dan/atau meletakkan sepeda motor merek lain selain sepeda motor Honda dan/atau produk-produk yang melanggar HKI AHM baik di toko, gudang, maupun tempat lainnya, yang langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk dipamerkan atau ditawarkan atau dijual kepada pihak lain siapapun juga

6. Tidak melakukan atau ikut serta melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung dimaksudkan sebagai promosi atau kampanye produk yang melanggar HKI AHM.

7. Tidak meletakkan atau memasang atau menyebarluaskan gambar-gambar, brosur-brosur, stiker baik berupa tulisan dan/atau gambar yang dimaksudkan untuk promosi dan/atau penawaran produk yang melanggar HKI AHM.

8. Tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kerja sama di bidang administrasi dan/atau manajemen, pemilikan/penguasaan modal dengan pengusaha atau perusahaan lain yang membuat atau memasarkan atau menjual produk yang melanggar HKI AHM.

Pasal 6
Kerahasiaan Informasi

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan setuju dan dengan demikian saling mengikatkan diri, untuk menjaga dan tidak akan menyebarluaskan segala informasi-informasi dan data penting dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada lisan, tulisan, kode, elektronik, dan/atau numerik) atau yang selayaknya dianggap penting oleh masing-masing pihak dan/atau AHM, khususnuya tetapi tidak terbatas pada kerahasiaan manajemen, kegiatan usaha, maupun strategi usaha, dengan cara apapun dan kepada pihak lain siapapun juga, baik hal itu dilakukan pada masa berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 7
Etika Bisnis

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan etika bisnis terhadap masing-masing pihak dan/atau karyawan masing-masing pihak dengan penuh itikad baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak patut yang dapat mempengaruhi independensi masing-masing pihak, sesuai dengan pedoman Etika Bisnis Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
Risiko Investasi dan Usaha

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing saling menyadari bahwa segala risiko kerugian yang dialami maupun keuntungan yang akan/telah diperoleh dalam kegiatan usaha dengan adanya perjanjian ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sebagaimana risiko yang harus dihadapi oleh setiap usaha, kecuali yang secara tegas telah ditetapkan dan disetujui secara menyimpang oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Pasal 9
Akibat Pengunduran Diri

Dalam hal Pihak Kedua mengundurkan diri sebagai Dealer dan/atau Pihak Kedua dicabut statusnya sebagai Dealer oleh Pihak Pertama atau Pihak Pertama dicabut statusnya sebagai Main Dealer, maka hal tersebut sama sekali tidak memberikan hak dan/atau kewenangan Pihak Kedua untuk menuntut ganti rugi berupa apapun dan dengan cara apapun dari Pihak Pertama.

Pasal 10
Pencabutan

Selain dari apa yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila Pihak Pertama atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya kesalahan dari Pihak Kedua bermaksud untuk mencabut status dan/atau memberhentikan Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama sebelum janga waktu Perjanjian ini berakhir, maka dalam hal yang demikian ini Pihak Pertama bekerwajiban untuk memberikan dan membayar kompensasi dan ganti rugi, dengan tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk emmbantu Pihak Pertama dalam hal penyelesaian semua utang dan piutang yang menjadi

kewajiban Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pihak Pertama, konsumen Pihak Kedua, lembaga pemerintahan, serta pihak ketiga yang terkait dengan kelangsungan bisnis Pihak Kedua.

Pasal 11
Ketentuan Perpajakan

1. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa dengan adanya Perjanjian ini, masing-masing pihak akan melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Segala beban pajak dan/atau retribusi yang timbul atau mungkin ada sehubungan dengan Perjanjian ini maupun dalam pelaksanaan Perjanjian ini, khususnya tetapi tidak terbatas pada beban dan administrasi serta risiko di bidang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pajak-pajak lain yang mungkin timbul, adalah menjadi beban, risiko serta tanggung jawab, dan harus dipenuhi oleh pihak yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku menanggung beban dan melaksanakannya.

Pasal 12
Force Majeure

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian yang tidak dapat dituntut, yaitu dikarenakan gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusuhan, huru-hara, banjir, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah.

2. Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure harus segera diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau sebaliknya, paling lambat 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut.

3. Segala kerugian yang diderita oleh Para Pihak sebagai akibat *Force Majeure* sepenuhnya menjadi tanggung-jawab masing–masing pihak.

Pasal 13
Sanksi

1. Apabila berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Pihak Pertama sendiri, ternyata Pihak Kedua dinilai tidak mampu dan/atau tidak menjalankan salah satu dan/atau beberapa ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan/atau kewajiban-kewajibannya sebagai Dealer sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, Lampiran Ketentuan Umum Kedealeran, surat-surat, dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberikan sanksi-sanksi berupa:

   a. Pihak Pertama dapat memberikan teguran dan peringatan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian dikonfirmasikan melalui teguran secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Pihak Pertama menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak Kedua atau selama waktu tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama, sesuai dengan waktu yang sepatutnya menurut Pihak Pertama.

   b. Apabila dalam jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, ternyata Pihak Kedua tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak bersedia atau tidak melakukan perbaikan sebagaimana diminta oleh Pihak Pertama, atau dari hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap kemampuan Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama (sebagaimana diatur dalam Pasal 4 untuk Dealer H3, pada Lampiran Ketentuan Umum Kedealeran), maka Pihak Pertama dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada: secara langsung menunjuk dan mengangkat pihak lain siapapun juga sebagai Dealer Pihak Pertama dan/atau langsung mencabut status Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak berhak atas kompensasi dan/atau ganti rugi dalam jumlah dan bentuk apapun juga dari Pihak Pertama. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun.

2. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan HKI sebagaimana diatur pasal 5 Perjanjian ini maka Pihak Pertama dapat langsung mencabut status kedealeran dan/atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini tanpa perlu menunggu selesainya proses hukum atas pelanggaran HKI AHM dan hal ini sama sekali tidak memberikan hak dan/atau kewenangan Pihak Kedua untuk menuntut ganti rugi berupa apapun dan dengan cara apapun dari Pihak Pertama.

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

Kedua belah pihak setuju dan sepakat, bahwa Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini, atau berakhir karena pencabutan status Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama yang dilakukan oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 1 butir b dan/atau Pasal 13 ayat 2 dari Perjanjian ini atau berakhir karena ketentuan tersebut dalam pasal 12 tentang *force majeure* atau berakhir karena tindakan pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15.

Pasal 15
Alasan Pengakhiran

Kedua belah pihak setuju dan sepakat, bahwa pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 Perjanjian ini, dapat dilakukan oleh Pihak Pertama cukup dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 1(satu) bulan sebelumnya, tanpa melalui badan peradilan dan tanpa harus dilakukan dengan peringatan atau teguran (somasi) berupa apapun juga kepada Pihak Kedua.

Perjanjian ini akan berakhir juga, apabila semata-mata menurut pertimbangan Pihak Pertama sendiri, Pihak Kedua melakukan hal-hal atau terjadinya peristiwa atau keadaan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua oleh instansi yang berwenang dinyatakan jatuh pailit atau Pihak Kedua sendiri meminta penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (*surseance van betaling*), atau Pihak Kedua karena sebab apapun juga diletakan di bawah pengampuan (*onder curatele gesteldt*), atau keuangan dan/atau manajemen usaha Pihak Kedua mengalami kemerosotan sedemikian rupa sehingga semata-mata menurut penilaian dan pertimbangan Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua tidak mampu atau tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan/ atau;

2. Pihak Kedua dan/atau pengurus organisasi usaha/badan usaha Pihak Kedua tersangkut suatu perkara atau perselisihan yang berakibat sebagian besar harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh pihak lain siapapun juga, dan/atau berdasarkan penilaian Pihak Pertama sendiri hal itu akan berakibat Pihak Kedua tidak mampu/tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dan/atau;

3. Pihak Kedua dan/atau badan usaha atau perusahaan Pihak Kedua yang terikat dengan Perjanjian ini dibubarkan dan/atau dilikuidasi, dan/atau;

4. Pihak Kedua bersikap atau secara nyata telah melakukan tindakan-tindakan yang semata-mata menurut penilaian Pihak Pertama sendiri hal itu dapat merusak atau merugikan nama baik Pihak Pertama, dan/atau;

5. Pihak Kedua tidak mendapat atau gagal untuk mendapatkan perpanjangan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan/meneruskan kegiatan usahanya, dan/atau;

6. Pihak Kedua dengan alasan apapun juga mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Dealer Pihak Pertama sebelum berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan.

7. Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua (termasuk, tetapi tidak terbatas pada pesero komanditer, pemegang saham, kongsi, dan/atau karyawan) dilarang tersangkut suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama dalam arti seluas-luasnya.

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 BW (KUH Perdata).

Pasal 16
Akibat Pengakhiran

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat bahwa dengan berakhirnya Perjanjian ini, baik karena berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan, atau berakhir karena adanya peristiwa dan/atau kejadian dan/atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas, hal tersebut tidak menimbulkan hak dan tuntutan ganti rugi berupa apapun dan dengan alasan apapun juga di antara masing-masing pihak.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini karena sebab-sebab apapun juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, sama sekali tidak menghalangi hak dan wewenang Pihak Pertama selaku Main Dealer untuk menjalin dan melaksanakan kerja sama dengan pihak lain siapapun juga, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kerja sama yang dianggap baik dan ditentukan oleh Pihak Pertama sendiri, tanpa adanya hak berupa apapun juga bagi Pihak Kedua untuk meminta dan menuntut ganti rugi dari Pihak Pertama dengan cara apapun juga.

3. Pihak Kedua dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama dan/atau AHM untuk menarik/mengambil kembali segala peralatan dan/atau sarana yang mengandung subsidi dan/atau hasil kreasi dari AHM dan/atau dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang menjadi standar/ciri/identitas jaringan pemasaran/pelayanan purna jual AHM antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada tampak depan (exterior) dan/atau interior showroom, Pylon HEPS dan/atau bengkel, dalam keadaan utuh sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur/tata cara pengembalian yang akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama dan/atau AHM dalam suatu keputusan tersendiri, dengan biaya sepenuhnya dari Pihak Kedua. Untuk itu, Pihak kedua memberikan hak dan kuasa kepada Pihak Pertama yang tidak dapat ditarik kembali untuk setelah berakhirnya perjanjian ini, memasuki pekarangan dan gedung milik atau dalam kekuasaan Pihak Kedua dan atau melakukan cara-cara dan atau metode lainnya yang diperlukan untuk menjalankan hal sebagaimana disebut sebelumnya dalam ayat ini.

4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat, bahwa dengan berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan semua utang dan piutang yang menjadi kewajiban Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pihak Pertama, konsumen Pihak Kedua, lembaga pemerintahan, serta pihak ketiga yang terkait dengan kelangsungan bisnis Pihak Kedua.

5. Pihak Kedua setuju dan sepakat dengan berakhirnya Perjanjian ini bahwa seluruh atribut dengan *Brand* Honda di antaranya seperti gambar, seragam karyawan Dealer, kartu identitas karyawan Dealer (**"Atribut"**), tidak akan dipergunakan untuk kepentingan apapun juga. Apabila ditemukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan terhadap Atribut tersebut di kemudian hari, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertanggung jawab atas tuntutan/gugatan yang akan ada dari pihak manapun termasuk AHM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat dengan berakhirnya Perjanjian ini, seluruh sistem informasi teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi, kode, simbol, numerik, akun user, akses login (**"Sistem"**), yang terkait dengan Honda, kedealeran dan/atau merupakan kreasi dari Pihak Pertama dan/atau AHM akan dihapus oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menyatakan setuju untuk tidak menggunakan dan/atau mengakses dan/atau menyebarluaskan semua informasi yang terkandung dalam Sistem tersebut dengan memperhatikan Pasal 6 mengenai Kerahasiaan Informasi. Apabila ditemukan pelangaran oleh Pihak Kedua berdasarkan pasal ini di kemudian hari, maka Pihak Kedua bersedia untuk

bertanggung jawab atas tuntutan/gugatan yang akan ada dari pihak manapun termasuk AHM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 17
Lampiran-lampiran

1. Semua dokumen, surat-surat, dan keputusan-keputusan maupun lampiran-lampiran yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Pihak Pertama sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

2. Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima dan mengikatkan diri untuk mematuhi setiap dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Ketentuan Umum Kedealeran baik yang berlaku sekarang maupun yang akan berlaku di kemudian hari beserta setiap perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya.

3. Dalam terdapat satu atau lebih ketentuan yang berbeda pengaturannya antara Lampiran Ketentuan Umum Kedealeran dengan Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 18
Hal-Hal Lain

1. Hal-hal yang tidak atau dipandang oleh kedua belah pihak belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh dan atas kesepakatan secara tertulis dari kedua belah pihak.

2. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, putusan atau kebijaksanaan dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

3. Dengan dibuatnya Perjanjian ini, maka Perjanjian sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19
Domisili Hukum

Atas perjanjian ini beserta seluruh akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana berkedudukan kantor pusat Pihak Pertama.

Pasal 20
Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat adanya perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan.

2. Apabila ternyata tidak dapat diperoleh kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana berkedudukan kantor pusat Pihak Pertama.

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai lembar asli. Lembar asli pertama dipegang oleh Pihak Pertama dan lembar asli kedua dipegang oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama:
PT ASTRA INTERNATIONAL, TBK – HONDA SALES OPERATION

ETERAI EMPEL
TGL. 20
32AAHF229507016
000
RIBU RUPIAH

Octavianus Dwi P. P.
Deputy Chief Executive

Pihak Kedua:
AGATHA MOTOR

AGATHA MOTOR

Surita
Pemilik/Penanggung Jawab

Lampiran

FORM PENGANGKATAN H3

1. Main Dealer : PT Astra International, Tbk – Honda Sales Operation
2. Nama Dealer : Agatha Motor
3. Channel : H3
4. Owner/Pemilik : Surita
5. Penanggung Jawab : Surita
6. Alamat dealer : Jl. Salak Raya No. 97

7. Kota : Bengkulu
8. Kabupaten/Kotamadya : Bengkulu
9. Propinsi : Bengkulu
10. Kode Pos : 38226
11. No. Telp. / HP : 085268266796
12. No. Fax :
13. Alamat email :
14. Status :
    a. Milik Sendiri : Milik Sendiri
16. Status Bintang :
17. No. Surat Pengangkatan : G02/H3/10/2009
18. Tanggal efektif diangkat : 28 Oktober 2009

2 Januari 2020

PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation

Octavianus Dwi P. P.
Deputy Chief Executive

Note:

Tata cara pengisian data dealer harus mengikuti Standar Penulisan Data Dealer.

KETENTUAN UMUM KEDEALERAN

DEALER H3

HAK DAN KEWAJIBAN DEALER H3

Pasal 1
Penjualan

1. Penjualan Suku Cadang oleh Main Dealer kepada Dealer H3 akan dilakukan sesuai permintaan Dealer H3 tanpa mengabaikan kondisi persediaan yang dimiliki oleh Main Dealer maupun ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati.

2. Pihak Kedua sebagai pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan program BPJS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang BPJS.

3. Pihak Kedua wajib memberikan upah minimum yang berlaku di tempat kerja Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Ketenagakerjaan.

4. Pihak Kedua bersedia untuk menanggung/melakukan pembayaran atas biaya *training* karyawan/sumber daya manusia yang timbul karena tingginya tingkat *turn over*/pergantian karyawan/sumber daya manusia yang tinggi. Pihak Kedua bersedia dan setuju bahwa atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya *training* tersebut tidak akan dibebankan/ditagihkan kepada Pihak Pertama dan/atau AHM.

5. Pihak Kedua wajib untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 2
Shop's Sign

Dealer dengan ini memberikan persetujuannya kepada AHM dan/atau Main Dealer untuk memasang *Shop's Sign*/papan nama toko pada tempat usaha Dealer dengan spesifikasi teknis sesuai standar AHM dan atas beban biaya yang akan ditetapkan oleh AHM secara terpisah. *Shop's sign* tersebut adalah milik dari Main Dealer dan akan dikembalikan kepada dan/atau diambil kembali oleh Main Dealer pada saat berhentinya Perjanjian ini, maka Dealer dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Main Dealer untuk memasuki pekarangan dan gedung milik dan/atau dalam kekuasaan Dealer dan/atau melakukan cara-cara atau metode-metode lainnya yang diperlukan untuk mengambil kembali *shop's sign* tersebut.

Pasal 3
Syarat-syarat pembelian dan pembayaran

Hal-hal lain yang berhubungan dengan syarat-syarat pembelian maupun pembayaran oleh Dealer H3 dari Main Dealer akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat jual beli yang ditetapkan oleh Main Dealer dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dan/atau akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4
Pemeriksaan dan Penilaian

Setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama jangka waktu Perjanjian ini, dan demikian pada setiap triwulannya, Pihak Pertama akan memeriksa dan memberikan penilaian terhadap kemampuan Pihak Kedua sebagai Dealer H3 Pihak Pertama.

Lampiran I

Perjanjian H3

Nomor: 12165/P-H3/G02/I/2020
Tanggal: 2 Januari 2020

TENTANG

PENANGANAN KONSUMEN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Mengingat:

Pasal **4 ayat 1 angka 1** dari Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara AHM (Pihak Pertama) dengan Main Dealer (Pihak Kedua) di seluruh Indonesia yang isinya adalah sebagai berikut:

> Pihak Kedua beserta seluruh jaringan pemasaran maupun jaringan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) di wilayahnya berkewajiban untuk selalu menerima dan melayani dengan baik setiap konsumen (pelanggan), pemilik/pemakai Sepeda Motor, dengan selalu mengutamakan kepuasan konsumen (pelanggan) sesuai standar Pihak Pertama serta tata cara dan norma-norma perdagangan pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Kedua selaku Main Dealer menetapkan tata cara penanganan konsumen setelah berakhirnya perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh data konsumen kepada Pihak Pertama antara lain seperti data konsumen dari penjualan unit sepeda motor, data konsumen dari layanan purna jual, data konsumen dari penjualan parts, serta data calon konsumen selama Pihak Kedua menjadi Dealer Pihak Pertama (**"Data"**).

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menginformasikan kepada seluruh konsumen yang terdapat dalam Data bahwa Pihak Kedua secara efektif telah berhenti sebagai Dealer Pihak Pertama. Penginformasian dilakukan oleh Pihak Pertama kepada konsumen yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif berhentinya Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama, diantaranya dengan memasang banner, papan informasi, tanda arah, dan media/sarana lainnya di lokasi dan/atau tempat yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama/AHM, dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak kedua. Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju dan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama untuk kepentingan konsumen.

3. Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama, atas kepentingan Pihak Pertama untuk menggunakan Data diantaranya dengan tujuan untuk penginformasian, promosi, retensi, pemeliharaan, dan hal lainnya yang dianggap baik oleh Pihak Pertama.

Demikian lampiran dan prosedur ini ditetapkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian H3 tersebut di atas.

DAFTAR DOKUMEN PERJANJIAN H3 2020

PERJANJIAN H3

LAMPIRAN FORM PENGANGKATAN DEALER

LAMPIRAN KETENTUAN UMUM KEDEALERAN DEALER H3

LAMPIRAN I PENANGANAN KONSUMEN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN